Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wersja 1.0 z dnia 3 listopada 2026 r. Wersja robocza do weryfikacji przez radcę prawnego.

Zawierana między Klientem jako administratorem („Administrator”) a Tovernet Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Rafała Bratoszewskiego 1/92, 95-070 Aleksandrów Łódzki, KRS 0001211630, NIP 7322228540, jako podmiotem przetwarzającym („Procesor”), z chwilą zawarcia umowy na podstawie Regulaminu świadczenia usług Tovernet, na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679 („RODO”).

§ 1. Przedmiot, charakter i cel

1. Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową Administratora utrzymywaną przez Procesora, w zakresie potrzebnym do: przyjmowania i przekazywania Administratorowi zgłoszeń z formularzy na stronie, przechowywania ich kopii, utrzymania strony (hosting, kopie zapasowe, logi techniczne) oraz obsługi integracji wskazanych w Specyfikacji zamówienia.
2. Rodzaj danych: dane kontaktowe (imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres lub miejscowość), treść wiadomości i załączniki przesłane przez formularz, dane techniczne (adres IP, data i godzina, identyfikator przeglądarki).
3. Kategorie osób: osoby odwiedzające stronę Administratora i wysyłające zgłoszenia.
4. Procesor nie przetwarza danych szczególnych kategorii, chyba że osoba sama je poda w treści wiadomości; Administrator nie projektuje formularzy do zbierania takich danych.

§ 2. Czas trwania

1. Powierzenie trwa przez czas utrzymywania strony przez Procesora.
2. Kopie zgłoszeń z formularzy Procesor przechowuje przez 30 dni od otrzymania, logi techniczne przez 30 dni, a kopie zapasowe zgodnie z Warunkami Planów.
3. Po zakończeniu powierzenia Procesor usuwa dane w ciągu 30 dni, chyba że Administrator zażąda wcześniej ich zwrotu albo przepis prawa wymaga ich dalszego przechowywania. Kopie zapasowe są usuwane w cyklu ich nadpisywania.

§ 3. Obowiązki Procesora

Procesor:

1. przetwarza dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora; poleceniem jest umowa, konfiguracja strony uzgodniona w Panelu klienta oraz polecenia przesłane e-mailem przez Osobę uprawnioną; jeżeli polecenie narusza prawo, Procesor niezwłocznie o tym informuje;
2. zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania zobowiązały się do zachowania poufności;
3. stosuje środki z art. 32 RODO, w szczególności: szyfrowane połączenie (TLS), kontrolę dostępu z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym dla personelu, minimalny zakres dostępu, kopie zapasowe, aktualizacje bezpieczeństwa, rejestrowanie dostępu administracyjnego;
4. korzysta z podprocesorów na zasadach § 4;
5. pomaga Administratorowi, w miarę możliwości, w realizacji praw osób (art. 15-22 RODO) i obowiązków z art. 32-36 RODO; przekazuje Administratorowi żądania osób, które otrzyma;
6. zgłasza Administratorowi naruszenie ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin od jego stwierdzenia, z informacjami z art. 33 ust. 3 RODO, w miarę ich dostępności;
7. po zakończeniu usług usuwa lub zwraca dane zgodnie z § 2 ust. 3;
8. udostępnia Administratorowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków z art. 28 RODO i umożliwia audyty, o których mowa w § 5.

§ 4. Podprocesorzy

1. Administrator udziela ogólnej zgody na korzystanie z podprocesorów. Aktualni podprocesorzy:

Podprocesor	Zakres	Lokalizacja i podstawa transferu
Cloudflare, Inc.	hosting strony, sieć dostarczania treści, ochrona przed atakami	UE i USA; Data Privacy Framework i standardowe klauzule umowne
Supabase, Inc.	baza danych zgłoszeń, przechowywanie plików	UE (Frankfurt); standardowe klauzule umowne dla dostępu serwisowego
Google Ireland Limited	wysyłka powiadomień e-mail o zgłoszeniach	UE i USA; Data Privacy Framework i standardowe klauzule umowne

2. O zamiarze dodania lub zmiany podprocesora Procesor informuje Administratora e-mailem co najmniej 14 dni wcześniej. Administrator może zgłosić sprzeciw; jeżeli strony nie uzgodnią rozwiązania, Administrator może rozwiązać umowę o Plan bez kosztów.
3. Procesor nakłada na podprocesorów obowiązki ochrony danych nie mniejsze niż w tej umowie i odpowiada za ich działania jak za własne.

§ 5. Audyt

1. Administrator może raz w roku, a także po naruszeniu ochrony danych, przeprowadzić audyt w formie pisemnego kwestionariusza albo, po uprzedzeniu co najmniej 14 dni wcześniej, w siedzibie Procesora w godzinach pracy, przez siebie albo audytora zobowiązanego do poufności.
2. Każda strona ponosi własne koszty audytu.

§ 6. Obowiązki Administratora

1. Administrator odpowiada za podstawę prawną przetwarzania i za informację dla osób, których dane dotyczą (art. 13 RODO), na swojej stronie. Procesor dostarcza wzór takiej informacji.
2. Administrator nie poleca Procesorowi przetwarzania niezgodnego z prawem.

§ 7. Odpowiedzialność i postanowienia końcowe

1. Odpowiedzialność stron określa Regulamin świadczenia usług Tovernet, z zastrzeżeniem art. 82 RODO.
2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się Regulamin oraz przepisy RODO.
3. Zmiany umowy następują w trybie § 28 Regulaminu.